

ועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית לתכנון ולבניה

הנדון: החלטה בעניין מס' תכנית: 455-0812289 בית דגן - שכונת אתרוג

מצ"ב פרסום החלטה בערר 18/24

הערר נידון, בנוכחות הצדדים, ובהיוועדות חזותית, ביום כ"ו בתמוז תשפ"ד
(01.08.2024).

1. להלן חברי הוועדה :

מר מורן בראון, נציג שר המשפטים (יו"ר)
גב' זינה פרפליצין, נציגת מנכ"ל מינהל התכנון.
מר עומר בן-נון שטרן, נציג השרה להגנת הסביבה.

2. חברי הוועדה שנעדרו מהשיבה :

מר חמוד גיאבר, ראש המועצה המקומית סאג'ור, נציג השלטון המקומי.
גב' נילי אהרון, ראשת המועצה המקומית ירוחם, נציגת השלטון המקומי.
גב' אינה טבק, מ"מ נציג בעל הכשרה מקצועית בשיכון ובניה.

בכבוד רב,

שולמית שיוז

מרכזת ועדת המשנה לעררים
אגף מוסדות תכנון ארציים

אגף מוסדות תכנון ארציים:

בית השנהב – אגף C בית הדפוס 12, גבעת שאול ירושלים 9548315 טלפון: 074-7578127 מזכירות: 074-7578137/8

אתר אינטרנט: www.iplan.gov.il/moatza דואר אלקטרוני: arr@iplan.gov.il

המועצה הארצית לתכנון ולבנייה ועדת המשנה לעררים

ערר 18-24

1. הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה מצפה אפק
ע"י ב"כ עוה"ד סמארה מת'קאל

2. מועצה מקומית בית דגן
ע"י ראש המועצה מר אלי דדון

העוררות

- נגד -

1. הוועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז מרכז
ע"י ב"כ עוה"ד ניצן בן ארויה, היועץ המשפטי לוועדה

2. משרד הבינוי והשיכון
ע"י אדריכל מחוז מרכז, מר טימור מגרלי

3. הוועדה המקומית ראשון לציון [לא התייצבה]

4. הוועדה המקומית שדות דן [לא התייצבה]

5. משרד התחבורה [לא התייצב]

6. נתיבי ישראל [לא התייצבה]

7. הנתיב המהיר בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד יעל אוריאל
ארדינסט, בן נתן, טולידאנו ושות' עם המבורגר עברון

8. חברת חוצה ישראל בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד תמר מגדל וליהי מרקמן
משרד מיתר, עורכי דין

המשיבות

הדיון התקיים ביום 01.08.2024 לפני ועדת המשנה לעררים :
גב' זינה פרפליצין, מר עומר בן-נון שטרן ועו"ד מורן בראון (יו"ר)

החלטה

1. הערר שלפנינו עניינו בהחלטת ועדת המשנה להתנגדויות של הוועדה המחוזית מרכז מיום 14.02.2023 לאשר למתן תוקף את תכנית מספר 455-0812289 "בית דגן שכונת האתרונג" (להלן: **תכנית האתרונג או התכנית**). מדובר בתכנית שעוקבת ברובה אחר הוראות התכנית הכוללת ליישוב בית דגן – היא תכנית 455-0685917 "תכנית מתאר בית דגן", אשר מצויה בשלב הדיון בהתנגדויות ופורסמה לשמיעה נוספת בהתאם להוראות סעיף 106(ב) לחוק התכנון ובנייה, תשכ"ה-1965 (להלן: **החוק**). תכנית האתרונג מבקשת להוסיף כ- 2,500 יחידות דיור ודיור מוגן ועוד שטחי תעסוקה ומסחר ביישוב בית דגן, אשר כיום מונה כ- 1,900 יחידות דיור.
2. ועדת המשנה להתנגדויות מצאה לדחות חלק מהתנגדויות העוררות ומשכך הוגש הערר דגן בזכות, מכוח הוראת סעיף 110(א)(1)(ב) לחוק.
3. נקדים ונציין כי תכנית האתרונג, שקודמה מטעמו של משרד הבינוי והשיכון (ולהלן גם: **משב"ש**) היא אמנם רחבת-היקף ועתידה כאמור להכפיל ולמעלה מכך את כמות יחידות הדיור והתושבים בבית דגן. יחד עם זאת, מדובר בתכנית שקדומה בהסכמה רובה-ככולה אינה מעוררת מחלוקת בין העוררות והוועדה המחוזית. עניינו התמקד בשלש סוגיות ממוקדות וכבר כאן נציין בתמצית את הכרעתנו לגביהן:
 - א. בכל הנוגע לטענות בעניין **חיבור היישוב למתחם "חנה וסע" במחלף שפירים** – לאחר שיג ושיח שהתקיים בדיון העוררות קיבלו את המלצתנו ומשכן את הערר, בכפוף לכך שתעלה על הכתב גישת הוועדה לפיה נכון לקדם פתרון תכנוני, בתכנית נפרדת, אשר תביא לחיבור היישוב ומתחם "חניון שפירים" באופן שיאפשר גישה להולכי רגל ורכבי אופניים.
 - ב. בכל הנוגע לטענות בעניין **"הפרדה ברצועת שצ"פ עם השכונה הקיימת"** – לאחר שמיעת טענות הצדדים מצאנו לדחות את הערר.
 - ג. בכל הנוגע **להוראות השלביות התחבורתיות** – מצאנו לקבל את הערר בחלקו באופן זה שהוראות השלביות הנוגעות לחיבור השכונה עם "דרך הקמפוס" (ראו להלן) תימחק, ותחתיה תבוא הוראה המאפשרת הקמתן של מעל 450 יחידות דיור באמצעות תחילת ביצוע "מחלפון חב"ד" (הוראה שקיימת גם בנוסח שאושר), או פתרון חיבור אחר לכביש 44.
4. להלן יפורטו הרקע התכנוני, טענות הצדדים והנימוקים להחלטה.

התכנית

5. תכנית האתרונג התקבלה בלשכת התכנון המחוזית ביום 27.05.2020 ועברה תנאי סף ביום 16.12.2020. מטרתה של התכנית, כפי העולה מהנוסח המופקד (סעיף 2.1) היא **"יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונת מגורים חדשה הכוללת כ- 2,265 יח"ד, שטחי מסחר ותעסוקה וכן, מוסדות ציבור ושטחים ציבוריים פתוחים"**. התכנית חלה בשטח של כ- 706 דונם וממוקמת מדרום מזרח ליישוב בית דגן ובהמשך רציף לבינוי הקיים. התכנית מציעה נוסף ליחידות הדיור הנ"ל גם 270 יחידות לדיור מוגן, ועוד 18,115 מ"ר עיקרי לתעסוקה ו- 11,193 מ"ר עיקרי למסחר וכמובן שטחי ומבני ציבור.

6. דברי ההסבר לתכנית מציינים, בין היתר, כי "בתכנית תמהיל יח"ד הכולל בתים בגובה של 16-3 קומות. כ- 20% מיח"ד בתכנית תהיינה דירות קטנות, בשטח כולל של עד 80 מ"ר. הבנוי גובל בשטחים חקלאיים ממזרחו אשר מהווים רצף ירוק התחום בין בית דגן לכפר חב"ד. הבינוי מורכב ממתחמי מגורים הכוללים בתוכם גם מבני ושטחי ציבור ואשר יוצרים "רשת" עירונית שלמה הקשורה לבינוי הקיים והמתוכנן. הפארק השכונתי המרכזי ממוקם בלב התכנית וישרת את השכונה ואת תושבי בית דגן. הבניה לאורך הרחובות כוללת שני רחובות ראשיים עם חזית מסחרית וכן אזור למסחר ותעסוקה לאורך הכניסה לשכונה מכביש 44. בשכונה מתוכננים בתי ספר על יסודיים וכן 3 מגרשים לבתי ספר יסודיים. בקטע הצפוני של התכנית בניה בצפיפות נמוכה יותר הקשורה לבינוי צמוד הקרקע הקיים. [...] התכנית כוללת שני מתחמים אחד עם איחוד וחלוקה. והשני ללא".

7. ביום 08.02.2021 נדונה בתכנית במליאת הוועדה המחוזית והוחלטה על הפקדתה בתנאים (להלן: **דיון ההפקדה**). הוועדה המחוזית ציינה בהחלטתה כי "התכנית היא משמעותית וחשובה לפיתוח של בית דגן ולתוספת אוכלוסייה לישוב. מבנה השכונה לוקח בחשבון את נתוני הישוב הקיים ומתחבר אליו. הבלוק התכנוני כולל מגוון שימושים לרווחת התושבים ואזורי החיץ סביב התכנית שומרים על הקשר עם האזור החקלאי. התכנית מציעה שינוי ייעוד בתחום מגבלות הבנייה שנקבעו בתמא 47/א/1 וזאת בהתאם לסעיף 4.3.1ג בתמ"א" (להלן: **החלטת ההפקדה**). בהינתן הדברים שנשמעו בדיון ההפקדה קבעה הוועדה שבין יתר התנאים להפקדה "הקו הכחול של התכנית יורחב ויכלול חיבור עבור תחבורה ציבורית לחניון שפירים". עוד קבעה הוועדה כי "תנאי להפקדת התכנית הגשת תכנית לדרך המחברת את השכונה החדשה אל קמפוס התעסוקה, לאורך כביש 44, ותנאי למתן תוקף – דיון להפקדה בתכנית לדרך האמורה". התכנית פורסמה להפקדה ברשומות ביום 02.01.2022 (יל"פ 10105, עמ' 2569).

8. ביום 22.05.2022 דנה ועדת המשנה להתנגדויות בהתנגדויות שהוגשו. לאחר שהתברר כי טענה שהועלתה לעניין בעלות פרטית של חברת "העוף המעולה" נכונה, נשמעו חלק מההתנגדויות אך החלק הנוגע לסוגיית האיחוד והחלוקה פוצל מהדיון. ביום 20.11.2022 התקיים דיון נוסף בהתנגדויות במהלכו נציגי רשות מקרקעי ישראל הציגו הצעה באשר לחלוקת התכנית למתחמים אשר יהיו בסיס להכנת טבלאות איזון והקצאה במתחם דרומי הכולל מקרקעין גם בבעלות פרטית. לאחר דיון פנימי שקיימה ועדת המשנה להתנגדויות ביום 11.01.2023 הוחלט לאמץ את הצעת רמ"י, לבצע את התיקונים הנדרשים, ולפרסם היבט זה של התכנית לפי סעיף 106(ב) לחוק. לאחר הפרסום האמור הוגשו התייחסויות נוספות ובעקבות חלק מהטענות שהועלו הוחלט על תיקון טבלאות ההקצאה ופרסום נוסף לפי סעיף 106(ב) לחוק. ביום 27.12.2023 קיימה ועדת המשנה להתנגדויות את הדיון הנוגע להתייחסויות שהוגשו בעניין הפרסום הנוסף וכן ביום 27.12.2023. לאחר מכן התקיימו דיונים פנימיים וביום 07.02.2024 ניתנה ההחלטה בהתנגדויות בתכנית לרבות אלו שהוגשו לאחר הפרסומים הנוספים הנ"ל (להלן: **ההחלטה בהתנגדויות**). ההחלטה פורסמה ביום 14.02.2024.

9. בגין קביעות ועדת המשנה להתנגדויות בהחלטה בהתנגדויות בשלש הסוגיות שצוינו לעיל, הוגש הערר דנן. לנימוקי ההחלטה בהתנגדויות הרלבנטיים לדיון נתייחס להלן.

תמצית טענות הצדדים

10. העוררות: מעלות כאמור שלש סוגיות ממוקדות במסגרת הערר:

- שלביות תחבורתית: העוררת מציינת כי העוגן התחבורתי הראשי תכנית הוא הקמתו של "מחלפון כפר חב"ד" (להלן גם: המחלפון) שאושר במסגרת תמ"א 2/1/א/47 ומבלי שיבוצע התכנית תהווה "צרה תחבורתית". צוין כי בית דגן כלוא בין כביש 1, כביש 412 וכביש 44 וסובל כבר כיום ממצוקה תחבורתית כאשר נשען על כניסה ראשית מכביש 412. העוררות מפנות לכך שהבה"ת שנערכה לתכנית קבעה במובהק כי ניתן יהיה לממש למעלה מ- 20% מיחידות הדיור בתכנית (כלומר למעלה מ- 450 יח"ד) עם ביצוע המחלפון. העוררות מפנות לתכנית מס' 455-0431361 "קמפוס תעסוקה, בית דגן" שאושרה בשנת 2020 (להלן: תכנית קמפוס התעסוקה) שבמסגרתה תוכנן פתרון תחבורתי של דרך מקבילה לכביש 44 שתחבר את שטח מתחם קמפוס התעסוקה לכביש 412 ותשמש את תכנית הקמפוס וכן את מתחם המשטרה בבית דגן שעתידי עוד לגדול; וכן לתכנית מס' 455-1003235 "בית דגן - כביש לקמפוס תעסוקה" (להלן: תכנית דרך הקמפוס) אשר קודמה בעקבות החלטת ההפקדה ומצויה לפני מתן תוקף. לשיטתן של העוררות, לא היה מקום להשעין את הפיתוח בתכנית מעל ל- 20% על "דרך הקמפוס" כחלופה לביצוע מחלפון כפר חב"ד. העוררות בדעה כי האפשרות לבנות את מלוא יחידות הדיור המתוכננות על יסוד דרך הקמפוס והחיבורים הקיימים כיום ביישוב תביא לכשל תחבורתי קשה. הודגש כי תכנית דרך הקמפוס יחד עם הדרך שהתוותה בתכנית קמפוס התעסוקה לא נועדה לשמש יציאה לשכונות החדשות וממילא היא נשענת על החיבור הקיים כיום לכביש 412 שסובל משעות עומס ובכל מקרה דרך זו אינה ערוכה לקלוט תנועה שתיווצר כתוצאה מאלפי יחידות דיור. העוררות תוקפות את הנמקת הוועדה המחוזית כי השינוי בשלבי נעשה בהתייעצות עם יועץ התנועה בלבד אך הנמקה כיצד ניתן להתגבר על ממצאי הבה"ת בהקשר זה לא הוצגה. עוד ציינו כי גם משב"ש סבר שיש לשנות את השלביים עליה הוחלט. העוררות מבקשות אפוא לבטל את ההתניה בעניין דרך הקמפוס וציינו כי הן יסכימו למצער גם להצעת משב"ש במכתבו לוועדה המחוזית מיום 29.10.2023 (נספח 6 לערר) לשנות את ההתניה כך שבנייה של מעל 1,000 יחידות דיור תהיה מותנית בהקמת מחלפון כפר חב"ד.
- חיבור היישוב למתחם "חנה וסע" בשפירים: העוררות טוענות כי אין מחלוקת עם הוועדה בדבר הצורך בחיבור בית דגן בתחבורה ציבורית לחניון שפירים. התנגדויות שהוגשו בהיבט זה מטעם כלל גופי התשתית הרלבנטיים לרבות משרד התחבורה אמנם התקבלו אך העוררות טוענות כי בניגוד לנטען בוועדה, החיבור שהוצע בתכנית המופקדת אינו מהווה חיבור ישיר לכביש 1 ולמערכת הארצית ולכן אינו סותר תמ"א. בכל מקרה, ביטול החיבור חוסם גם את האפשרות להולכי רגל ורוכבי אופניים והחלטה זו אינה סבירה והואיל ומתעלמת ממתרוקה המהווה בסיס לדרך שמחברת בין היישוב והחניון כאשר היציאה למתחם החניון היא באמצעות מעבר חקלאי תת-קרקעי קיים; ולכן העוררות מבקשות כי תובטח דרך גישה זו במסגרת הוראות התכנית.
- יצירת רצועת שצ"פ בין השכונה הוותיקה והתכנית: העוררות הפנו לכתב ההתנגדות אשר ביקש ליצור "הפרדה וחיץ" של רצועת שצ"פ ירוק רציפה עם השכונות הגובלות לתכנית וברוחב של 15-20 מ' באמצעות העברת מגרש מס' 101 למגרש 806 והסטת הדרך המוצעת כ-20 מ' דרומה לרבות הסטת מגרשים מתוכננים 115-120 ו 211-216. העוררות מפנות לכך שהוועדה המחוזית כבר החליטה לבטל שימושים שתוכננו במגרש 101 לטובת רצף שטחו פתוח והמשך השצ"פ עשוי גם לאיין תביעות לירידת ערך. עוד נטען שבקשת העוררות אינה מחוללת שינוי תכנוני במגרשים למעט הזזתם דרומה.

11. **הוועדה המחוזית: שלביות:** הוועדה טוענת כי מסמכי התכנית שנקלטו בשנת 2020 לא כללו שלביות תחבורתית כלל ולא הוטמעה בהן גם שלביות שנבעה ממסקנות הבה"ת ורק בדיון להפקדה נטען כי יש מקום לקשור בין מימוש התכנית והמחלפון. עמדת משרד התחבורה הייתה כי לא ניתן לממש יותר מ-20% מיחידות הדיור ללא פתרון תחבורתי חדש שישנה את מערך התנועה הקיים ובדגש על חשיבות "כביש הקמפוס" והקמת מסוף תחבורה. בהינתן המלצות אלה נקבעה השלכיות. באשר להתנגדות העוררות, הוועדה אכן נסמכה על עמדת יועץ התנועה מטעמה לפיו ההפרש בין 450 יח"ד ל-800 יח"ד יכול לקבל מענה באמצעות 'כביש הקמפוס'. הוועדה מדגישה גם את מכלול תנאי השלכיות אשר נועצו ליצור מעטפת שכולל גם השענות על תשתית שאמורה להגביר את השימוש בתחבורה הציבורית. **חיבור לחניון שפירים:** הוועדה מציינת כי התכנית כפי שנקלטה לא כללה כל חיבור לחניון, ובמהלך הדיון להפקדה הוצגה הצעה כזו מטעם צוות התכנון וזו עסקה בחיבור כביש שמיועד לתחבורה ציבורית בלבד, דרך מעגל תנועה קיים בסמוך לדרך מס' 1. אלא שמשרד התחבורה וכן נתיבי ישראל, הנתיב המהיר וחוצה ישראל הגישו התנגדויות ובין היתר טענו כי מדובר במעגל תנועה זמני, שהוקם מכוח צו לפי סעיף 266 לחוק, ולכן לא ניתן להתחבר אליו ובכל מקרה לא ניתן להתחבר לדרך ארצית ללא אישור מועצה ארצית. הועלו גם טענות כי החיבור להולכי רגל ורוכבי אופניים מהווה סכנה בטיחותית ועוד טענות. ההחלטה לקבל התנגדויות אלה נסמכה על ההבנה שמדובר לחיבור למעגל תנועה זמני שבעת הדיון בהתנגדויות וההחלטה כבר פורק ולא ניתן להתחבר לרמפת גישה לכביש 1 בתכנית בסמכות מחוזית. כמו-כן ממילא רשות התמרון המוסמכת לא תאפשר חיבור זה לאור ההתנגדויות שהתקבלו. לכן סברה הוועדה כי אין מקום לכלול את המתרוקת בקו הכחול שכן היא מוסדרת מכוחה של תכנית אחרת ביעוד דרך ולא מוצע שינוי בעניינה. **חיץ בין שכונת האתר והיישוב הקיים:** הוועדה הפנתה להחלטה בהתנגדויות לפיה בינוי בגובה 3 קומות שמתוכנן במגרשים המדוברים מתחבר באופן מידתי והגיוני לצמודי הקרקע הקיימים ואין הצדקה ליצור חיץ בין אזורי מגורים. כמו-כן הצעת העוררת מייצרת שצ"פ שכל תפקידו להוות חיץ בין רקמות עירוניות ללא שימוש של ממש ועל חשבון הקטנת השצ"פ המרכזי בשכונה וכן שינוי גיאומטרי לא מיטבי של הדרך המתוכננת. לעומת זאת השינוי שנעשה בתא-שטח 101 לא שינה את מערך הבינוי ואת תכנון השכונה.

12. **משב"ש:** טען שיש לקבל את הערר באופן חלקי. בעניין השלכיות הודגש כי שכונת האתר נשענת על ההנחות התנועתיות בתכנית הכוללת ואחת מטרותיה לשפר את מערך התנועה ביישוב ולאפשר גישה קלה ויעילה למוקדי התעסוקה המוצעים בתכנית ובין היתר כניסה דרומית נוספת באמצעות מחלפון כפר חב"ד. מסקנות הבה"ת קבעו חד-משמעית כי מימוש מלא של השכונה לא תאפשר ללא ביצוע המחלפון. משב"ש מציע את שינוי השלכיות כך שתנאי להיתר בנייה מעל 450 ועד 1,000 יח"ד יהיה תחילת ביצוע חיבור כניסה ויציאה לכביש 44 במקום החיבור הקיים דרך תחנת הדלק. בעניין החיבור למתחם שפירים, צוין כי לשכת התכנון הבהירה שלא קיימת בעיית חיבור סטטוטורית לכביש 1 ולכן אין סתירה לתמ"א 1 וההחלטה לנתק את החיבור למתחם אינה סבירה. בנוסף, משב"ש ציין שאין מניעה מבחינתו לקבל את בקשת העוררת ליצירת שצ"פ כפי שהתבקש בערר.

13. **הנתיב המהיר:** מציינת כי התנועה בחניון נותנת עדיפות לרכבים פרטיים. עוד הובהר שהחניון הזמני והכיכר כבר פורקו. הודגש כי גם מעגל התנועה הזמני מוקם במרחק קצר מהיציאה מכביש 1 (כ-200 מ') שנחשב לא בטיחותי ואינו עומד בהנחיות התכנון לתשתיות תחבורתיות קבועות. מודגש כי החלטת הוועדה בהתנגדויות לא ביטלה את המטרות הקיימת שמשמשת דרך גישה לכלים

חקלאיים אך אינה כוללת חיבור לחניון שפירים, ולאחר ביטול הכיכר הזמנית אף הוקמה גדר בטיחות שמפרידה בין המטרוקה לבין הכביש המוביל לחניון. עוד הודגש כי קיימת סכנה בטיחותית הטמונה בכניסה של הולכי רגל ורוכבי אופניים לחניון שאינו ערוך ומותאם לקליטתם.

14. **חוצה ישראל:** מדגישה אף היא שהמטרוקה על בסיסה מבוקש ליצור שביל הולכי רגל ואופניים מובילה ישירות לרמפת הכניסה והיציאה מהחניון אל כביש 1 אך נקטעת ואינה מתחברת אל הרמפה. חיבור זה כיום אינו אפשרי סטטוטורי ואינה בטיחותי. גם הפניית העוררת למעבר תחתי שסומן בתכני מח/150 אינו אפשרי כחיבור לחניון שאינו מותאם לתנועת רוכבי אופניים ולא כולל מקומות לחניית אופניים. דבר זה מצריך שינויים במערך התנועה בחניון. המעבר התחתי הקיים מיעוד לשמש למעשה כמעביר מים מתחת לכביש 1 והוא בגובה של כ-2 מ' ולכן אינו תקני למעבר הולכי רגל ורוכבי אופניים וכן בעונת החורף לעיתים מוצף. כמו-כן היציאה מהמעבר הזה אל החניון אינה מוסדרת ומסתיימת בכביש ההיקפי של החניון שהוא בעל 3 נתיבים ללא מעבר חציה וללא מדרכה להולכי רגל.

15. **מהלך הדיון בערר:** הדיון התקיים כאמור ביום 01.08.2024 במהלכו חזרו הצדדים על עיקרי הטענות. תחילה התקיים הדיון בנוגע לחיבור לחניון שפירים. כאמור לעיל, העוררת חזרה בה מהערר בעניין זה בכפוף לפירוט גישת ועדה זו בעניין הצורך בחשיבה על חיבור מעין זה. לאחר מכן התקיים הדיון בסוגיית השצ"פ ולבסוף בסוגיית התחבורה. לעיקרי טענות הצדדים במסגרת הדיון נפנה להלן.

דיון והכרעה

חיבור בית דגן למתחם חניון שפירים

16. כאמור לעיל מצאנו לדון בטענות אלה של העוררת בפתח הדיון בערר. ציינו לפני העוררת שטענות הנתיב המהיר וחוצה ישראל מלמדות כי החיבור שבוצע בתכנית המופקדת בין התכנית ומעגל התנועה הזמני שהוקם לטובת עבודות הרחבת חניון שפירים הוא ממילא מוקשה ובכל מקרה לא ניתן לקדם אותו כיום לאחר פירוק מעגל התנועה והדרך שהובילה אליו. נעיר כי ספק אם היה נכון לסמן מעבר בתכנית שמתחבר לכביש ומעגל תנועה זמניים שהוקמו מראש באופן זמני בלבד על יסוד צו התכנון והבנייה (פטור מהיתר ומתכנית להקמת חניון זמני לצורך ביצוע עבודות להרחבת חניון "חנה וסע" שפירים) (הוראת שעה), התשע"ח-2018 (ק"ת 8031 מיום 02.07.2018, עמ' 2265). מדובר בסמכות שמסורה לצו הפנים בסעיף 266ה(א) לחוק לפטור מתכנית ומהיתר, בתנאים מסוימים, ולתקופה זמנית בלבד וזאת "באופן חריג ולצורך מיוחד" (ראו: בג"ץ 2721-18 עו"ד שחר בן מאיר נ' היועץ המשפטי לממשלה (01.05.2018)), ומשכך ספק אם ניתן להסתמך על דרך שהוקמה מכוח הצו האמור כפתרון חיבור סטטוטורי קבוע לדרך שהוצעה בתכנית המופקדת. מכל מקום, האפשרות לאשר חיבור ישיר של דרך, גם אם תשרת תחבורה ציבורית בין היישוב והחניון בלבד, מוטלת בספק רב כאשר כיום החיבור האפשרי היחיד שהוצג במסגרת התכנית הוא ישירות לרמפה של כביש 1 – עניין שאינו בטיחותי וממילא מהווה חיבור לדרך ארצית דרוש באישור של המועצה הארצית. לכן ברור כי ביצוע דרך שתחבר תנועה, גם אם לטובת תחב"צ בלבד, בין היישוב בית דגן וחניון שפירים אינה על הפרק בשלב זה, ונראה כי לא בכדי העוררות לא הגישו ערר בהיבט ממוקד זה.

17. מכל מקום, הואיל ובכתב הערר העוררות לא תקפו את קביעת הוועדה המחוזית בעניין ביטול הגישה לרכבי תחבורה ציבורית אלא רק את סוגיית החיבור לרכבי רגל ואופניים, הדיון התמקד בקשיים הקיימים בחיבור על יסוד המתקנה הקיימת דרך המעבר התחתית והחניון. חיבור זה, ללא התאמות נדרשות, מייצר סיכון בטיחותי לא מבוטל להולכי הרגל ורכבי האופניים (ראו למשל דברי ב"כ חוצה ישראל, עמ' 26 בתמליל).
18. לאור האמור, ציינו לפני נציגי העוררות כי יש להתמקד בקידום תכנית נפרדת שתסדיר מעבר סטטוטורי תקני בין בית דגן והנתיב המהיר, לרבות ההתאמות שיהיה ככל הנראה לבצע בחניון הנתיב המהיר עצמו. בהקשר זה ציינו שיצירת חיבור כאמור – בין היישוב בית דגן וחניון שפירים לרכבי אופניים והולכי רגל – הוא רצוי ביותר. מדובר ביישוב ששוכן כמעט ב"קו בניין אפס" לחניון אך המעבר אליו מהיישוב מורכב ביותר כיום ולשיטת המשיבות עצמן לא בטיחותי. כמו-כן הגעה של תושב בית דגן ברכב לחניון היא מורכבת כשלעצמה בשעות העומס לנוכח מצבו של כביש 412 (ראו בעמ' 15 בתמליל הדיון, בשעות העומס תנועה של רכב מבית דגן לחניון שפירים עשויה לארוך למעלה מחצי שעה במצב התנועה כיום) וממילא נכון לעודד דווקא ביישוב שנושק לחניון את עקרון ההליכיות באמצעות שביל מותאם באורך של כמה מאות מטרים.
19. נותרנו אפוא עם ההיגיון לקדם תכנית, ככל הנראה ניתן ונכון לעשות זאת בסמכות הוועדה המחוזית, אשר תושיב על המדוכה את כלל גופי התשתית הרלבנטיים ומשרד התחבורה ותציע פתרון תכנוני איכותי. לא למותר לציין שזו המגמה הארצית בתכנון העדכני של כל מתחמי התחבורה המשולבים (מתח"מים) המתוכננים במטרופולין. ראו למשל בתמא/ 47/ ה' /1/ 1 "מרכזי תחבורה משולבים בכביש 5" (התכנית פורסמה להעברה להערות והשגות הוועדות המחוזות בדצמבר 2023). במסגרת תכנית זו מוקמים מתח"מים במחלפי תקווה, קסם ומורשה. כבר בסעיף מטרת התכנית (2.1) מצוין כי מדובר ב"יצירת מסגרת תכנונית להקמת שלושה מרכזי תחבורה משולבים (מתח"מים) במחלפים קסם, תקווה ומורשה, הכוללים חניוני חנה וסע הסדרת דרכי גישה לתחבורה ציבורית, לרכב פרטי, למתע"ן ולאופניים, ושדרוג מחלף מורשה" (ההדגשה הוספה – הח"מ). עיון בתשריט תכנית זו מלמד כי במתח"ם מורשה המתוכנן, המצוי בסמיכות למרחב עירוני (רמת השרון) הוצע חיבור ליישוב הקיים למעבר הולכי רגל, ורכבי אופניים וכו' (ייעוד של דרך ו/או טיפול נופי, סעי' 4.4 בהוראות). עוד נפנה למתח"מים נוספים בתכניות שכבר אושרו: תת"ל/67 "מרכז תחבורה משולב שפירים", אושרה 2017, שגם מבנה חניון "חנה וסע" שם כולל אפשרות לחניית אופניים (סעי' 1.1.4.1) (בהוראות) ומתח"ם שאושר בתכנית מס' 413-0146845 "חניון "חנה וסע" איילון דרום" (2016), שמצוי בסמיכות ממשית לראשון לציון ומקושר לעיר באמצעות טיילת הולכי רגל ושבילי אופניים (ר' שם בנספח הבינוי). מה שמוכר בתור "חניון שפירים" אושר עוד בשנת 2005 בתכנית מח/150 "שינוי ייעוד שטח חקלאי ודרך למתחם "חנה וסע""; ולאחר מכן בתכנית מח/150 "חניון "חנה וסע" מחלף שפירים" משנת 2008. מדובר בחניון הראשון מסוגו שהוקם בארץ, והצלחתו ידועה והביאה בתורה את תכנון המתחמים הבאים ככל הנראה. כפי שניתן להתרשם מהתכניות המאוחרות יותר אותן סקרנו, מקובל לתכנן מתחמי תחבורה משולבים, אשר משלבים בהחלט קישוריות הולכי רגל ואופניים. אמנם, המשיבות 7-8 הפנו לכך שבמסגרת במסגרת תת"ל/66 "חנה וסע" שפירים" משנת 2015, אשר הגדילה את שטח החניון, הוחלט שלא לכלול שינוי הנוגע לחניית אופניים וכו', אך להבנתנו תכנית ייעודית שתבחן את היבט החיבור של החניון ליישוב בית דגן המצוי

במרחק הליכה, ודאי שתוכל למצוא את הפתרון שכה נחוץ, ומקובל בסטנדרטים התכנוניים העדכניים.

20. כפי שציננה נציגת חוצה ישראל, 'תכנית מעין זו צריך לעשות פעם אחת ולעשות טוב'. כלומר, לא היה מקום לייצר אילוץ על גבה של תכנית האתרוג, שכן מדובר בתכנית שצריכה לחשוב על פתרון הן של הדרך מהיישוב לחניון והן בחיבור ובמערך התנועה בחניון עצמו. במסגרת הדיון מצאנו שיש נכונות ורצון טוב של כלל הגופים לבחון קידומה של תכנית מעין זו. דבריה של נציגת חברת הנתיב המהיר, אדרי' ענת אהרונ, למעשה מסכמים את הסוגייה (עמ' 33 בתמליל): "אני מבינה ואני מצדיקה לחלוטין את הטענות שלכם ואת הצורך שלכם לחבר רוכבי אופניים, הולכי - רגל [...] זה ברור ואין על זה שום ויכוח. השאלה איך עושים את זה. המעבר שקיים היום [...] הוא לא יכול להיות שביל אופניים. [...] הוא צריך להיות תקני, הוא צריך להיות מוסדר עם מדרכה בצידו, עם עמדות שתייה ומנוחה [...] עד שהוא מגיע לחניון [...] הוא צריך להמשיך בתוכו. [...] היום באותה נקודת המעבר זה בלתי אפשרי [...] הדרך הנכונה לעשות את זה בתוכנית ייעודית לשבילי אופניים והולכי - רגל בתוך הקומה הפנויה ויהיה חניון אופניים מסודר בקומה השנייה או בקומה [...] שתיבנה או לעבור מהצד השני [...] צריך לעשות את זה מסודר בתוכנית, ואני הכתובת שלכם בתוך החברה [...] לקדם תוכנית מסודרת. אנחנו נשתף פעולה ואנחנו נקבל את זה בשמחה ואנחנו אחראים על הנושא הזה [...] לשפר את מצב התחבורה הציבורית במרחב גוש - דן".

21. אחר האמור הודיעו נציגי העוררת כי בשים לב להערות חברי הוועדה וכן התשובות שנשמעו הם לא עומדים על הערר (עמ' 34 בתמליל), וטוב שעשו כן. את מירב המאמצים יש לדעתנו למקד בקידומה של תכנית שתבחן את הדרך הטובה ביותר לחיבור מעבר של הולכי רגל ורוכבי אופניים סטטוטורי ותקני מבית דגן לחניון שפירים. יוער כי נכון לעשות בחינה תכנונית רחבה. כך למשל, מהמידע שהוצג בדיון נראה כי חיבור על יסוד המעבר התת-קרקעי הקיים הוא כשלעצמו מאולץ. לכל הפחות יש להרחיבו ולהעמיקו. ייתכן שנכון לבחון חיבור בנקודה אחרת לגמרי שאולי גם תשתלב טוב יותר במערך התנועה והחניה בחניון. כאמור, לכך יש לקדם תכנית נפרדת וועדה זו מוצאת לנכון להבהיר שלגישתה נכון לקדם תכנון זה ולא להחמיץ הזדמנות לחיבוריות בין היישוב והמתחם, באופן שעשוי לעודד שימוש בתחבורה ציבורית של תושבי בית דגן, וקל וחומר שעה שמדובר בחיבור של יישוב סמוך שעתיד להכפיל את גודלו ולמעלה מכך.

22. אם כן, על יסוד הודעת העוררות הערר בנקודה זו נמחק, ואנו מקווים וקוראים לכלל גופי התכנון והתשתית הרלבנטיים לבחון כיצד נכון תכנונית לייצר את החיבור המדובר בין בית דגן וחניון שפירים.

הוספת שצ"פ בתאי-שטח 115-120 בין תכנית האתרוג ומבני השכונה קיימת

23. בתחילת התייחסותנו לחלק זה נציין שספק אם מדובר בטענות שמצדיקות ככלל הגשת ערר למועצה הארצית. מדובר בסוגיה ממוקדת ביותר שעשויה להיות לה השפעה על 3-4 מגרשים לכל היותר בתחום היישוב הקיים. אמנם מדובר בטענות שהועלו אגב ערר שעסק בסוגיות 'כבדות' יותר, שבהחלט ראוי להן להישמע, וברור לנו שהעוררות בחרו סוגיות מובחנות שהוגש בהן ערר, אך עדיין, נראה כי בעניין השצ"פ ניתן היה להסתפק בהחלט ועדת המשנה להתנגדויות גם אם היבט זה של

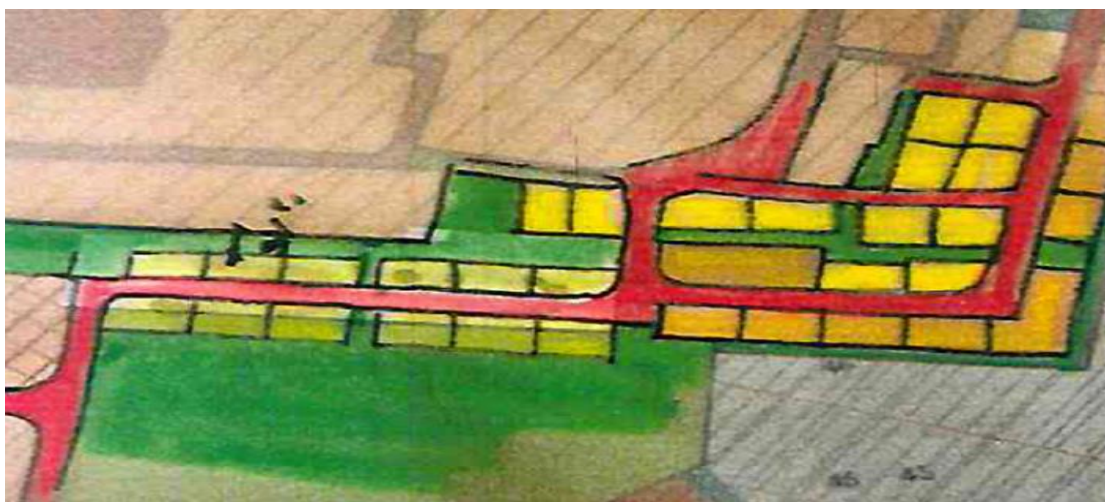
התנגדות העוררת נדחה. ובכל זאת, משנטען בערר, והוגש כדן, דנו ובחנו את הטענה לגופה. לאחר ליבון מכלול הטענות מצאנו לדחות את הערר בהיבט זה.

24. בכתב הערר, ולמעשה גם בהתנגדות העוררות וכן בהתנגדויות אחרות, נטען כי יש מקום ליצור מעין "חיץ" בין המבנים הוותיקים ביישוב ובין שורת המבנים המתוכננת בתאי-שטח 115-120 (ראו בסעיף 2 בהחלטה בהתנגדויות). ועדת המשנה להתנגדויות דחתה את הטענות וציינה כך: **"בדופן עם היישוב הקיים מתוכננים מבנים בני 3 קומות בלבד. הוועדה סבורה כי מפגש של צמודי קרקע קיימים בגובה של שתי קומות עם עליה בגובה ל-3 קומות ולעיתים אף גבוה יותר, מול אותה בניה משתלב בסביבה ולא חורג ממנה. הוועדה מציינת כי העלייה בגובה היא בהלימה לעקרונות תכנית המתאר הכוללנית והחזון שלה. התכנית הינה תכנית לשכונת מגורים ואין הצדקה תכנונית ליצירת חייץ בין שכונות מגורים בעיר. התכנון המוצע מציע מנעד של גבהים המשתלבים עם הסביבה הקרובה והיוצרים רצף בנוי"**.

25. בתחילת הדיון הבהרנו לעוררות, שנימוק הנוגע ל"צורך בחיץ" בין הבינוי הוותיק והחדש – מוקשה בעינינו מאד. לא הוצג כל עקרון תכנוני המצדיק יצירת חיץ בתוך הרקמה העירונית (ובין ייעודים שהם למגורים) ואנו תמימי דעים לחלוטין בהקשר זה עם גישת הוועדה המחוזית שציינה בתשובה לערר (סעיף 52) כי "מדובר בשכונת מגורים שהינה חלק אינטגרלי מהיישוב ואין הצדקה ליצור חייץ בין אזורי מגורים. [...] הרעיון הגלום בבקשה של יצירת חיץ בין שכונה חדשה לשכונה קיימת מנוגד לרעיון של עירוניות ושילוב בין שכונות חדשות לוותיקות ואין לתת לו יד". אכן כך. בנוסף לעובדה שאין הצדקה תכנונית בחיץ; נדמה כי חיץ בין שני ייעודים ושימושים זהים, נוגד לכשעצמו את עקרון החיץ שקיים בתכניות שונות כגון הוראות תמ"א 35, וממילא אינו משרת את הרקמה העירונית הקיימת – הוותיקה לצד החדשה, ואף פוגע בקישוריות.

26. נכון לציין שנציגי העוררות, לרבות ראש המועצה והדרג המקצועי, הבהירו בדיון שגם הם אינם סבורים שיש לייצר חיץ עקרוני בתוך אזורי המגורים בכדי להפריד בין היישוב הוותיק והחדש. העוררות טענו כי הצעתן מבוססת גם על הרצון ליצור קישוריות בין שטחי שצ"פ הקיימים באזור אך כמה מגרשים נותרו מנותקים. יוער כי על-פניו מדובר בטענה שמצויה בסתירה לסוגיית החיץ, אך בחנו אותה לגופה. להמחשת הנושא נציג את תשריט התכנית המופקדת ולאחר מכן את הצעת העוררות לתיקון כפי שהוצגו בתשובת הוועדה המחוזית לערר:

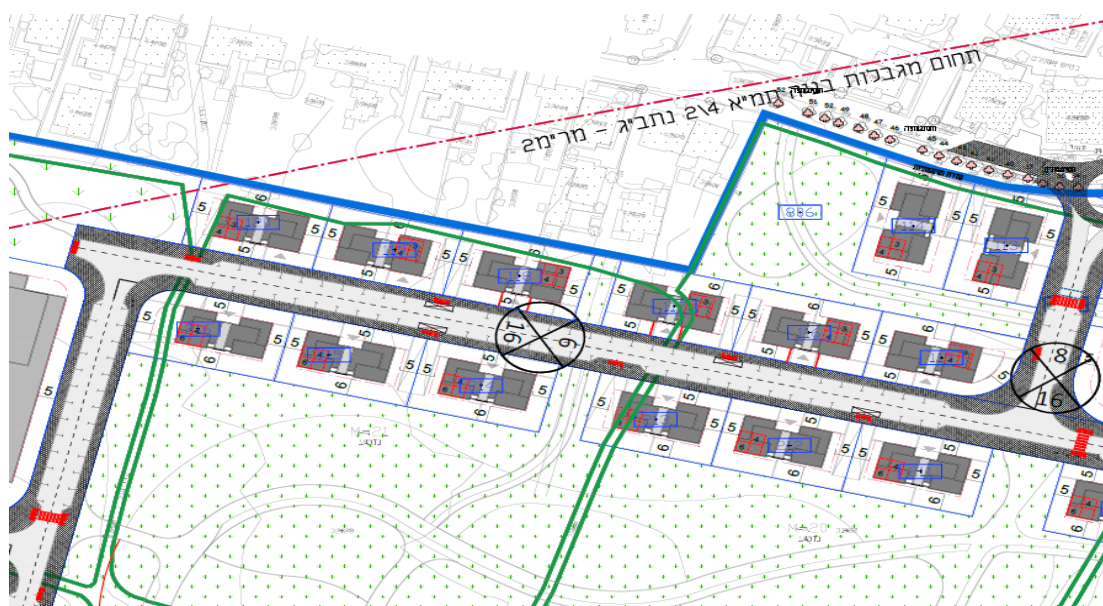




27. משב"ש הצטרף להצעת העוררות ואדר' מגרלי הוסיף שבוצעו מכלול הבדיקות והתיאומים לצורך הסטת שורת המבנים בתאי-שטח 120-115 כ- 20 מ' דרומה לכיוון השצ"פ (והסטה תואמת של שורת המבנים בתאי-שטח 216-211) לכיוון השצ"פ, וכן התאמה של הכביש המקומי (דרך מס' 6) הנגזרת מכך וכפי העולה מהסקיצה שלעיל.

28. אמנם, במבט ראשון טענתן של העוררת שובת לב ויש בה הגיון מסוים שכן עיון בתשריט התכנית מלמד שכל שטח המגורים המצוי ממזרח מרושת בשצ"פים שמקושרים אחד לשני ומתממשקים לשצ"פ לינארי ארוך למדי הקיים בתא-שטח 902, שהורחב גם בשל ביטול תא-שטח 101 בהתאם להכרעת הוועדה המחוזית. יחד עם זאת, גם אם קיימת תוחלת ביצירת קישור בין השצ"פים, יש ממש בתשובת יועמ"ש הוועדה המחוזית בדיון כי לכל היותר נכון היה לייצר שביל באורך של 3-4 מטרים צפונית לתאי-שטח 120-117.

29. לא זו אף זו, מצב בו נותרנו אך ורק עם טענה ליצירת קישוריות בין השצ"פים, עיון בנספח הבינוי של התכנית מלמד כי הלכה למעשה אין ביצירת אותו שביל צורך ממשי שכן קיים קישור טוב למדי, גם להולכי רגל, רוכבי אופניים וכו', על יסוד הדרך המתוכננת:



30. ניתן להיווכח שדרך מס' 6 רחבה למדי ועתידה לכלול מדרכות, חניות וכו'. הוראות התכנית מבהירות כי דרך זו עשויה לכלול גם שבילי אופניים, נטיעות גינות וכו' (סעיף 4.13 בהוראות התכנית המופקדת). המעבר בין החלקים השונים של מבני המגורים באזור תאי השטח 118-120 יכול להיעשות על יסוד הדרך הזו שגם כוללת חיבורים לשצ"פ המרכזי. העובדה שיש מגרשים שהגישה לשצ"פ אליהם אינה ישירה לא הופכת את התכנית בחלק זה לתכנית שנעדרת קישוריות. הדרך ממגרש אחד לשצ"פ אינה צריכה להיות בהכרח דרך שצ"פ, וניתן לעבור דרך שבילים, מדרכות וכדומה. במקרה הנוכחי, נספח הבינוי של התכנית מציג רשת רציפה יחסית בין השצ"פים למגרשים, ונראה כי הנספח מציג תכנון שמעודד הליכתיות, וכל אלו תורמים לקישוריות הנדרשת.

31. לכן, גם אם עשויה להיות תכלית תכנונית ביצירת שצ"פ או שביל פנימי שיקשר בין המגרשים, הרי שההסטה המבוקשת מייצרת אילוצים תכנוניים אחרים כגון דופן לא רגולרית לכיוון השצ"פ המרכזי והקטנתו. אכן צודק ראש המועצה כי לא יהיה מדובר בהקטנה משמעותית של השצ"פ, אך עדיין מדובר באילוף תכנוני שאינו מחויב המציאות והתועלת שתצמח ממנו בעינינו לא רבה. בנוסף, ההסטה המבוקשת תאלץ את התאמת דרך מס' 6 שגם היא תהיה בהתוויה פחות רגולרית. עיון בתשריט התכנית מעלה שמדובר ברחוב מרכזי שמתוכנן למעשה לכל אורך התכנית ומקשר בין היישוב הקיים והשכונה החדשה. ההסטה המבוקשת תיצור את הצורך בהתאמה במפגש הרחובות 6 ו-8, כפי שמוצג באופן כללי בסקיצה הנ"ל; ומדובר באילוף תכנוני נוסף כאשר לעומתו התועלת מיצירת השצ"פ המבוקש והקישוריות הנטענת אינה בעלת ערך רב. אם כן, התכנון כפי שעולה מהתשריט המופקד, מנספח הבינוי לעיל וכן מנספחי התנועה והסביבה מלמד כי ההסטה המבוקשת תפגע באיכות התכנון המוצע ולא מצאנו כי מהעבר השני של המאזניים עומד נימוק כבד משקל בכדי לעשות כן. מדובר בפתרון ישיר לשניים או שלושה מגרשים בשכונה הוותיקה. הקישוריות בין החלקים השונים מושגת כאמור גם בדרכים אחרות.

32. נותרנו עם טענת העוררת כי יצירת שצ"פ של כ-15 מ' בין המבנים הקיימים ומגרשים 117-120 עשויה למנוע או להפחית השלכות בתביעות לפי סעיף 197 לחוק. יועמ"ש הוועדה המחוזית השיב בהקשר זה כי לדעתו עצם הטענה כי מתקיים סיכון לתביעות 197 כאשר הוועדה המחוזית החליטה כי הבינוי בתכנית יעמוד בתאי-שטח 115-120 על 3 קומות, אל מול קו מבנים קיים שמגיע עד כדי 2.5 קומות, הוא נמוך. כידוע, השיקול הנוגע לאפשרות שתכנית תביא לפגיעה כלכלית עשוי להיות רלבנטי בשלב התכנון (ראו למשל: ע"א 4809-91 הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים נ' קהתי (16.03.1994), אך יחד עם זאת ההלכה מורה כי "אין בעצם הפגיעה הכלכלית על ידי תכנית כדי לשלול את אישורה. המדובר בשאלה תכנונית מובהקת הנבחנת במסגרת מכלול הוראות התכנית" (בג"ץ 4375-19 מועצה אזורית מטה יהודה נ' המועצה הארצית לתכנון ובניה (18.05.2020), בפסקה 24). אכן, נדמה שהחשיפה בהקשר זה היא נמוכה כפי שציין יועמ"ש הוועדה המחוזית ובכל מקרה יש לתת משקל רב יותר לאיכות התכנון כפי שבאה לידי ביטוי בתכנית המופקדת, לכך שקבלת טענת העוררות יוצרות שורה של אילוצים, ולכן שמעבר לצורך לייצר הפרדה בין מתחמי המגורים כפי שנטען בהתנגדויות, לא מצאנו לתת לאפשרות הקישוריות משקל רב בשים לב לתכנון הקיים שממילא מאפשר זאת.

33. לאור האמור, אנו דוחים את הערר בנוגע להוספת רצועת שצ"פ.

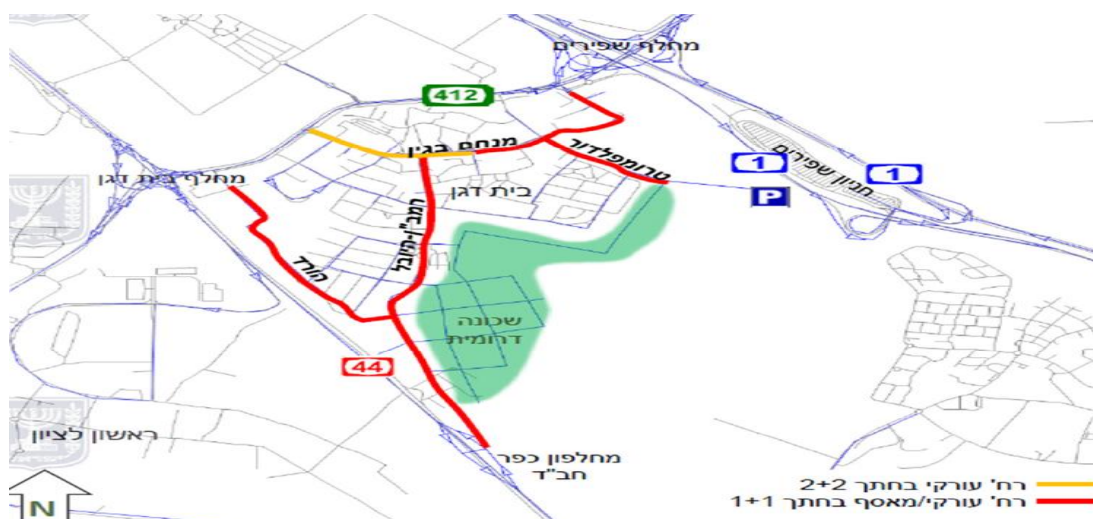
הוראות שלביות התחבורה

34. הערה מקדימה לחלק זה: על נקודת המוצא שקבועה בסעיף 17.1(1) בהוראות התכנית לפיה **"מימוש הדיור המוגן אינו מותנה בשלבים תחבורתיים"** לא הייתה על כך מחלוקת בדיון לפנינו. תא-שטח 600 מיועד בתכנית ל**"דיור מיוחד"**. סעיף 4.5 בהוראות קובע כי מדובר ב**"מגורים – דיור מוגן"**. סעיף 5 לתכנית מלמד כי בתא-שטח זה קיימות זכויות ל-270 יחידות דיור בגודל ממוצע של 65 מ"ר. טוב עשו מתכנני התכנית והוועדה המחוזית שייעדו תא-שטח נרחב יחסית לפתרון דיור לאוכלוסייה המבוגרת, אשר ממוקם בתפר בין שכונות המגורים הוותיקות ואלו שיתווספו, בקרבה יחסית למבני ציבור ולשצ"פ המרכזי, באופן שהולם את עקרון ה- **"Aging In Place"** (ראו הרחבה בסוגיות אלה בהחלטת ועדה זו בערר 14-23 דיין נ' הוועדה המחוזית דרום (19.12.2023); וכן ערר 21-34 הוועדה המקומית הרצליה נ' הוועדה המחוזית תל אביב (10.02.2022)). טוב עשו כל הגורמים לעיל שגם **"שחררו"** את מגרש הדיור המיוחד מהתניות תחבורתיות, כך שניתן יהיה לממשו בכל שלב. מובהר כי אין בהחלטה זו בכדי לשנות מנוקדת המוצא הזו וכלל לא נעסוק בה.
35. בהחלטה בהתנגדויות דחתה ועדת המשנה להתנגדויות את טענת העוררות לפיה **"שלביות התכנית לא מחייבת את הקמת מחלפון חב"ד ומאפשרת השענות רק על כביש קמפוס התעסוקה מבלי שהחיבור נותן מענה מספק"**; תוך שנימקה כך: **"הוועדה מציינת כי הבה"ת אכן הנחה שהחיבור למחלף נדרש, יחד עם זאת הוועדה דנה בנושא לעת ההפקדה והתייעצה עם משרד התחבורה ומצאה כי יש מקום לאפשר פתרון חלופי. זאת ועוד, אגב ההתנגדויות נשמעה עמדת יועץ התחבורה כי התוספת המוצעת של 350 יח"ד (המותרים על בסיס הכביש) לא מייצרת נפחי תנועה משמעותיים ויכולה להישען על החלופה התחבורתית, כביש קמפוס התעסוקה המקומי"**.
36. כפי שצוין לעיל, אנו סבורים שיש להתערב בהחלטה זו של הוועדה המחוזית ולשנות את החלק הרלבנטי בהוראות השלביות. סעיף 7.1 בהוראות התכנית קובע הוראות שלביות מדורגות בסוגיית התחבורה באופן הבא:
- תנאי להיתר בנייה ראשון – הכנת תכנית תפעולית לתחבורה ציבורית לאישור משרד התחבורה.
 - תנאי להיתרי בנייה מעל 450 יחידות דיור ועד ל-800 יחידות דיור – **"תחילת ביצוע מחלפון כפר חב"ד או לחילופין תחילת ביצוע הדרך אל קמפוס התעסוקה בתחומי הישוב ועד לחיבור עם כביש 412"**.
 - תנאי להיתרי בנייה מעל 801 יחידות דיור ועד ל-1,500 יחידות דיור – השלמת הקמת מסוף תחבורה. נציין, כי התכנית מגדירה בתא-שטח 750 (בדרום התכנית בקרבה לכביש 44) **"מרכז תחבורה"** שיכלול מסופי אוטובוסים, חניית אופניים וחדר נהגים (סעיף 4.11 בהוראות התכנית המופקדת).
 - היתרים לבנייה של מעל 1,500 יחידות דיור – השלמה של חיבור בפועל של רחוב טרומפלדור הקיים לרשת הרחובות הפנימית המוצעת התכנית (חיבור בצפון התכנית בסמיכות יחסית לחניון שפירים).
37. משמעות התנאים כפי שהוגדרו בתכנית המופקדת, ויש להבהיר את הדברים בשים לב לטענות משב"ש והעוררות בדיון – היא כי ההתניה התחבורתית מאפשרת בניה של מעל 450 יחידות דיור ועד **מימוש מלוא קיבולת התכנית** (כ-2,200 יחידות דיור ללא הדיור המיוחד) – לאחר תחילת ביצוע מחלפון כפר חב"ד או תכנית דרך הקמפוס, וככל שלאחר ביצוע של 800 יח"ד יעמוד מרכז התחבורה

ולאחר 1,500 יח"ד יבוצע החיבור לרחוב טרומפלדור. להלן קומפילציה של מערך התנועה המתוכנן כפי שצורפה לתשובת הוועדה המחוזית לערר:



38. וראו גם סכמת הדרכים (לשנת 2040) מתוך מסמך הבה"ת:



39. העוררות טענו בהתנגדותן לתכנית, והן כסעד ראשי בערר, כי יש לבטל את הוראות השלביות המאפשרת חלופה על יסוד דרך הקמפוס שעתידה לחבר בין תכנית האתר ובכיש 412. נטען כי מדובר בדרך שעתידה לשמש את תכנית קמפוס התעסוקה (גם זאת במסגרת 'פעימה שנייה') ולא נועדה לשמש בעיקר יציאה לשכונות החדשות הדרום מזרחיות של היישוב. לכן נטען כי התנאי שצריך להתקיים הוא תחילת ביצוע מחלפון כפר חב"ד בלבד. כחלופה, טענו העוררות שיש לקבל את הצעת משב"ש (נספח 6 לערר) לפי ניתן לגדיל את ההתניה כך שתחילת ביצוע המחלפון יהיה ב- 1,000 יחידות דיור ולא ב- 450. במהלך הדיון גם נדונה הצעתה החלופית של משב"ש שהועלתה בכתב התשובה מטעמו ובעניינה נדון בהמשך.

40. לאחר ליבון מכלול הטענות ועיון בחומר שעומד לפנינו, הגענו למסקנה שיש לקבל את טענת העוררות ולקבוע כי אין מקום כיום להסתמך על הדרך שעתידה להיווצר לאחר ביצוע תכנית דרך הקמפוס ותכנית קמפוס התעסוקה. נסביר.

41. הבה"ת שנערכת לתכנית בחנה ארבעה תרחישים אפשריים למימוש מלא או למצער חלקי של התכנית (ראו עמ' 16 בבה"ת). תרחיש ד' בחן מצב שלא יהיה חיבור לחניון "חנה וסע" בבית דגן אך כן יהיה חיבור לקמפוס התעסוקה דרך רחוב הורד ללא ביצוע מחלפון כפר חב"ד. תרחיש ד' בחן למעשה רק סיטואציה של מימוש חלקי בלבד של הפרויקט, בחלופה של 20% או 50%. יתר התרחישים שנבחנו בבה"ת, גם בהנחת חיבור של היישוב בית דגן לקמפוס התעסוקה, הניחו שיהיה קיים חיבור למחלפון כפר חב"ד. כלומר, ניכר שהנחת המוצא של הבדיקה התחבורתית שההיתכנות להשעין את ביצוע כל התכנית על חלופה של חיבור דרך קמפוס התעסוקה לכביש 412 אינה על הפרק ב"גריד" התחבורה הקיים באזור. נוסף כי תוצאת הבה"ת לגבי אותו תרחיש ד' הייתה שלאחר 20% מימוש של יחידות הדיור צפוי כשל תחבורתי ברחובות היובל/רמב"ן ולכן אין המלצה על מימוש של 50% ועורך הבה"ת המליץ בסעיף 7.2 לקבוע שלביות פיתוח לפיה "עד 20% מימוש של השכונה אפשרי ללא מחלפון כפר חב"ד ובכפוף למימוש רשת הדרכים בתכנית המתאר, לרבות חיבור לרח' הורד. ככל שיוחלט שלא לחבר את רח' הורד דרך קמפוס התעסוקה לכביש 412 צפוי כשל חמור ברח' היובל-רמב"ן". כלומר קביעת השלביות בתכנית מקלה מהמלצות הבה"ת במידת מה.

42. הוועדה המחוזית הסבירה כי החלופה של חיבור לכביש 412 עם דרך הקמפוס נוספה לאור מהלך הדיון בהפקדה ועמדתה של נציגת משרד התחבורה במסגרתו. עיון בתמליל הדיון בהפקדה בכללותו מלמד כי עיקר חילופי הדברים עסקו בצורך להכליל פתרון של חיבור שכונת האתר, ולמעשה של כל שטח הפיתוח החדש של היישוב שכולל מלבד שכונת האתר גם את תכנית ממ/2050 "הרחבת בית דגן" שאושרה בשנת 2012 ומוסיפה 511 יחידות דיור; ותכנית 0191205-455 ממ/2058/1 "שכונת הבאר" שאושרה בשנת 2021 ומוסיפה 350 יחידות דיור – לקמפוס התעסוקה (ראו עמ' 16-18 בתמליל דיון ההפקדה). כלומר היישוב צפוי לתוספת של כ- 3,400 יחידות דיור.

43. עיקר בקשתה של נציגת משרד התחבורה היה לכלול כבר במסגרת התכנית "קו כחול" ליצירת דרך לקמפוס התעסוקה, אך בדיון עלה שלא נכון לעשות זאת על יסוד רחוב הורד אלא לקבוע דרך נוספת. בתאום עם משב"ש הוחלט שלא לכלול דרך זו בקו הכחול של תכנית האתר, אך לוודא שתוגש תכנית כזו (ראו עמ' 44 בתמליל דיון ההפקדה) – היא תכנית דרך הקמפוס – וכך כאמור נעשה. נציגת משרד התחבורה ציינה בדיון, בין היתר, כך: "אנחנו חושבים שהתכנית הזו צריכה לכלול את הסטטוטוריקה להמשך של רחוב התעסוקה. לא רק להתנות אלא גם לאפשר את זה סטטוטורית. [...] אני לא רואה מי יעשה פה תכנית עכשיו נוספת להשלמה סטטוטורית של זה. זה נכון לעשות את זה בתכנית הזאת"; וכי "אני חושבת שצריך כבר מההתחלה או חיבור ל - 44 ש - 44 זה כנראה יהיה רק במחלפון, או חיבור דרך לאזור תעסוקה. זה חייב להיות כשלב ראשון [...]"; ולאחר מכן ציינה בדיון הפנימי (עמ' 53): "אני הייתי הולכת על ההתחלה. אבל אני הולכת אתכם על ה - 20 אחוז. מה שכן, לגבי חיבור של אזור תעסוקה אני אומרת או צריך לעשות פה להכליל בקו הכחול אם אתה לא רוצים אני לא מבינה למה אתם לא רוצים טימור, אני לא מבינה מה ההתנגדות. אבל שזה יהיה תנאי לפיתוח בכלל. לא ל - 1000 יח' - דיור. אתם רוצים שזה לא יהיה בתכנית הזאת? שזה יהיה תנאי להיתרי בנייה ראשונים. תכנית סטטוטורית לחיבור למתחם הורד". ניכר אפוא שמרכז הכובד הושם על ביצוע חיבור כלשהו לכביש 44 ועל ביצוע חיבור של היישוב הגדל לקמפוס התעסוקה. האפשרות של ביצוע חיבור דרך קמפוס התעסוקה לכביש 412 לא נדון באופן רחב בדיון ההפקדה אף אם עיון במכלול חילופי הדברים מאפשר להבין שזה הועלה על הפרק.

44. כמו-כן טענה הוועדה כי בהינתן ההתנגדויות שהוגשו בנושא התייעצה עם יועץ התנועה מטעמה וציננה בתשובה לערר כי "הרחוב העתיד לחבר את הישוב לקמפוס התעסוקה, באזור רחוב הורד, אינו מיועד לשמש כיציאה נוספת מהישוב למערכת הדרכים הארצית, אלא לאפשר לתושבי הישוב גישה נוחה לתעסוקה ולמסחר העתידיים להבנות בקמפוס התעסוקה, ללא נסיעה בדרכים ארציות. יחד עם זה, ברור שתושבי הישוב יוכלו להשתמש בדרך זו כיציאה מהישוב, ללא מגבלה כלשהי". עוד הפנתה הוועדה לכך שיועץ התנועה המליץ לאפשר בנייה של 450 עד 800 יח"ד בתחילת ביצוע המחלפון "או לחילופין ובכפוף לבחינה תחבורתית מעודכנת המאפשרת זאת, תחילת ביצוע הדרך אל קמפוס התעסוקה בתחומי הישוב ועד כביש 412". הוועדה הוסיפה כי בהכנה לדיון בהתנגדויות סבר יועץ התנועה כי ההפרש של 350 יחידות דיור יוכל לקבל מענה מספק באמצעות כביש הקמפוס ומכאן ההחלטה הסופית.

45. גישה זו של הוועדה המחוזית מוקשית בעינינו. לשיטתה שלה, דרך הקמפוס נועדה בעיקרה לאפשר גישה לתושבי בית דגן לקמפוס התעסוקה ללא עלייה על מערכת הדרכים הארצית. הדבר הגיוני. גם דברי ההסבר של תכנית דרך הקמפוס מציינים כי "תכנית מאפשרת חיבור באמצעות דרך עירונית בין המחלפון המתוכנן בדרום מערב בית דגן אל קמפוס התעסוקה המתוכנן (תכנית בתוקף מס' 455-0431361). התכנית תאפשר יצירת דרך גישה נוספת לקמפוס התעסוקה מכיוון כביש 44, בנוסף לזו המאושרת מצפון מערב לקמפוס מכיוון 412". אמנם, מעת שתבוצע תכנית דרך הקמפוס ותבוצע הדרך שמתוכננת בתכנית קמפוס התעסוקה עצמה כך שיווצר הקישור לכביש 412, ניתן יהיה לעשות שימוש בדרך זו גם כיציאה מהישוב הואיל ומדובר בכביש דו-סיטרי. עם זאת, התכלית התכנונית של דרך הקמפוס – ככל שמדובר בתנועות של תושבי בית דגן – נועדה בעיקרה לצרכים פנים-יישוביים. "העמסתן" של כ- 800 יחידות דיור נוספות אך ורק על דרך זו, בשים לב לכשלים מהם סובל כביש 412 בחלק משעות היממה, לרבות העומסים הקיימים ביציאה וכניסה מבית דגן כפי שגם עולה ממסמך הבה"ת, רק מחמת העובדה שתושבי השכונה החדשה, כמו-יתר תושבי הישוב, "יוכלו להשתמש בדרך זו ללא מגבלה" בעייתית. נזכור כי מעבר ל-800 יחידות הדיור בשלב ראשון של תכנית האתרוג, קיימות עוד כמעט 900 יחידות דיור מאושרות בתכנית 2050 ותכנית הבאר הנ"ל. ראש המועצה ציין בדיון כי מעל 200 יח"ד בתכנית 2050 כבר בוצעו. שילובם של הדברים מלמד כי הפתרון החלופי של הוועדה דן את תושבי הישוב – הן החדש והן הקיים – לעומסי תנועה ניכרים ביותר בעקבות שימוש בדרך שאינה מותאמת כיציאה מהישוב. לכן אין מדובר ב"פתרון" או אף חלופה סבירה בנסיבות העניין. הלכה למעשה, הוראות השלביות, שבקונספט המרובד שלהם הכולל הסתמכות ניכרת על מערך תחבורה ציבורית לא מצאנו להתערב (וראו להלן בהיבט זה), מאפשרות בניית כל יחידות הדיור שבתכנית על יסוד פתרון תחבורתי זה של דרך הקמפוס.

46. לכך יש להוסיף את טענות העוררות בדיון כי הצפי למימוש תכנית קמפוס התעסוקה ובעיקר תכנית דרך הקמפוס הוא ככל הנראה נמוך בטווח הזמן הקרוב בשל סוגיות קנייניות שיש להתגבר עליה ("חממות דנציגר", ראו עמ' 65 בתמליל; וכן העובדה שגם דרך הגישה בתכנית דרך הקמפוס עולה כיום על מבנים של המשטרה שנדרש פינויים). עוד נציין שגם בהנחה שהדרך המתוכננת בתכנית קמפוס התעסוקה תשמש כיציאה מהישוב (צומת ה-T בדרך 412), העריכו נציגי העוררות כי יש להניח שעיקר התנועה תהיה של באי תכנית קמפוס עצמה וכן של באי קומפלקס המשטרה הסמוך שמתוכנן להגדלה ניכרת (ראו מצגת המשטרה שצורפה כנספח 7 לערר).

47. לאור האמור, אנו סבורים שהחלטת הוועדה המחוזית לקבוע חלופה שתאפשר פיתוח התכנית על יסוד דרך הקמפוס, אינה יכולה לעמוד, בהינתן הנתונים העומדים לפנינו כיום.

48. הערת ביניים: יועמ"ש הוועדה המחוזית טען בדיון בערר כי הגישה כיום היא למעט בהתניות שלביות בתכניות לרבות בסוגיות התחבורה, אם בכלל לקבוע התניות מסוג זה. בכלל זאת ציין כי קביעת ההתניות נכונות למועד הדיון בתכנית ועשויות להתברר כלא רלבנטיות לעת הוצאת היתרי הבנייה ומימוש התכנית. בהקשר זה הפנה לסעיף 145(ג1) לחוק שמסמך את מוסד התכנון לשנות באופן ממוקד הוראות שלביות הנוגעות למערך הדרכים. כפי שצוין בדיון, הוועדה המחוזית סברה כי בנסיבות תכנית האתרוג יש לקבוע הוראות שלביות ומשכך אין אנו צריכים לדון באפשרות חלופית. הנתונים הפרטניים בתכנית זו הצדיקו התניה של כמות מסוימת של יחידות דיור בפיתוח מערך הכבישים והתחבורה הציבורית. יחד עם זאת, אכן נכון כי לעיתים, הוראת שלביות הנקבעת בשלב תכנית אינה נזקקת או שעולה צורך אחר בשינוי ואף ביטולה בשלב הביצוע. סעיף 145(ג) לחוק קובע כך: "נקבעו בתכנית, החלה על קרקע או על בנין, שלבי ביצוע שונים, לא תיתן רשות רישוי המקומית היתר לעבודה או לשימוש, אם העבודה או השימוש אינם תואמים את השלב שאליו הגיעו, אלא באישור מוסד התכנון המוסמך לאשר את התכנית". על כך מוסיף סעיף 145(ג1)(1): "נקבעו בתכנית החלה על קרקע או על בנין תנאים למתן היתר הנוגעים לביצועה לעניין התניית ביצועה בסלילת דרכים או בהקמת תשתיות או נקבעו בתכנית למגורים החלה על קרקע או על בנין תנאים כאמור או תנאים אחרים למתן היתר הנוגעים לביצועה, לא תיתן רשות רישוי מקומית היתר לעבודה או לשימוש אם לא מולאו התנאים האמורים, אלא אם כן אישר זאת מוסד התכנון המוסמך לבקשת מי שרשאי להגיש את התכנית לגבי הקרקע או הבנין הנוגעים בדבר, ובלבד ששוכנע כי ניתן להשיג את המטרות שבשלהן נקבעו התנאים האמורים גם בלא מילוי אותם תנאים, ולעניין תנאים הנוגעים לסלילת דרכים או הקמת תשתיות – גם אם שוכנע כי השירות התשתיתי הנדרש יינתן באופן סביר, גם בלא מילוי אותם תנאים, והכול בשים לב לזמן שחלף ממועד אישור התכנית ולשינוי הנסיבות; מוסד התכנון המוסמך ייתן החלטה בבקשה לפי סעיף קטן זה בתוך 60 ימים מיום שהוגשה לו הבקשה". בהחלטת ועדה זו בערר 22-27 הוועדה המרחבית לתכנון ובניה שרונים נ' הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז מרכז (20.09.2022) הסכמנו עם טענת הוועדה המחוזית כי 'עולמך' של תניות תחבורה בתכנית בדומה לתניות אחרות שנקבעות על-ידי מוסד תכנון, הוא עולם מורכב וגם הוא אינו עולם של מדע מדויק. לעיתים מימושה של תכנית, וודאי תכנית בסדרי גודל של שכונת מגורים חדשה, נעשה שנים לאחר כניסתה לתוקף של התכנית, המציאות היא דינמית ומשתנה, וקביעת תנאי כזה או אחר היום יכול לאבד במידה רבה את הרלוונטיות שלו בעת מימושה וביצועה של התכנית.

49. אכן, ככל שיהיה שיפור במצב התחבורתי בבית דגן וסביבותיו ייתכנו לדבר השפעות גם על השלכיות שהוטמעה בתכנית. כך למשל, ככל שתקודם, תאושר ותבוצע תכנית לחיבור היישוב עם חניון שפירים, ולו להולכי רגל ורוכבי אופניים. קיים גם צפי פיתוח על כביש 412 בהתאם לתמ"א 47/א/1 "מחלף בית דגן" שאושרה בשנת 2018 על מפגש הדרכים 44 ו-412. יחד עם זאת, על מוסד התכנון לאשר את התכנית בהתאם לתשתית העובדתית שהונחה לפניו והצפי לעתיד שהתבטא במקרה זה בעיקר במסמך הבה"ת, ובכל מקרה הוא מוסמך לקבוע שלבי ביצוע "במידה שיש בכך צורך" (סעיף 84 בחוק). על יסוד נתונים אלא אין אנו סבורים כיום שמדובר בתכנית שיש "לשחרר" אותה מהוראות שלביות בכלל, כמו-גם שלעמדתנו לא ניתן לסמוך על דרך הקמפוס כפי שהצגנו לעיל.

50. בהינתן מסקנה זו, השאלה היא האם ניתן להסתפק בשלביות שמתנה פיתוח של מעל 450 יחידות דיור בתחילת ביצוע מחלפון כפר חב"ד בלבד, או שמא יש לקבל אחת החלופות שהציע משב"ש בהקשר זה. בכך נדון להלן.

51. בעניין זה יש לעמוד על כך שגם ביצוע פתרון הקבע של השלמת חיבור בית דגן לכביש 44 באמצעות מחלפון כפר חב"ד אינו בבחינת 'אוטופיה' תחבורתית. מסמך הבה"ת מלמד שלעת ביצוע כל התכנית צפויים גם במחלפון עומסים. כפי שציין יועמ"ש הוועדה המחוזית בדיון, תנאי השלבויות, ולמעשה הוראות התכנית עצמן, אינן תולדות עצמן אך ורק בשיפור מערכת הדרכים לטובת נסיעות ברכבים פרטיים. לא בכדי לקח הבה"ת הערכה שאפתנית למדי של "יעד פיצול" בין רכבים פרטיים ונסיכות של תחבורה ציבורית של 40-60. ולא בכדי קבעה התכנית שטח למרכז תחבורה ותנאי שלבויות ראשון של העמדת תכנית תפעולית לתחבורה ציבורית. אנו מסכימים אפוא עם גישת הוועדה המחוזית כפי שבאה לידי ביטוי בהוראות השלבויות, שהחל מבנייתן של 800 יחידות דיור הפתרון המהותי שצריך יהיה להינתן לתושבי היישוב הוא באמצעות מערך תחב"צ איכותי. הסתמכות על נסיעות ברכב הפרטי וגישת שלפיה מערך הדרכים יוסיף וישתדרג לטובת נוחות וקיצור זמני הנסיעות ברכב הפרטי, אינה בהלימה למציאות העובדתית והתכנונית הקיימת כיום במדינת ישראל, במרכז הארץ ואזורי הביקוש לפחות. גם ברמת התשתיות הלאומיות היישוב בית דגן מצוי בסמיכות לתחנת מטרו מתוכננת ("הקו הצהוב" של המטרו), לקו הירוק של הרכבת הקלה, וכן מתוכנן מסלול תחבורה ציבורית (מת"צ) בכביש 412 (ראו סעיף 3.4 בבה"ת בהקשרים אלה). נדמה לנו שיש חשיבות מיוחדת בהעמדת מערך תחבורה ציבורית יעיל ביישוב ואל מוקדי מערכות התחבורה עתירות הנוסעים כך שהתחזית המעט-פסימית של עורך הבה"ת לפיה בעתיד הנסיעה של תושבי בית דגן אל תחנות המתע"ן הסמוכות ליישוב תהא על בסיס הרכב הפרטי (עמ' 9 בבה"ת) לא תתממש, ותעשה על בסיס קישורית של תחב"צ. כפי שהובהר גם בדיון, הוראות השלבויות ודאי מאפשרות הקדמת השלבים השונים. כלומר, ניתן להקדים את הקמת מרכז התחבורה במידה ויימצא צורך בכך.

52. מכל מקום, העקרון הטבוע בהוראת השלבויות כפי שאושרה על-ידי הוועדה המחוזית, שלעת ביצוע של 800 יחידות דיור, מרכז הכובד צריך לעבור לטובת פיצול לנסיעות בתחבורה ציבורית – מוצדק בעינינו. לאור האמור אנו תרים אחר פתרון חלופי לשלב ביניים של הוצאת היתרים מעל 450 ועד 800 יח"ד; הואיל והצפי להקמתו של מחלפון כפר חב"ד אינו ברור ויש רצון, של יזם התכנית משב"ש, הן של העוררות, ודאי של הוועדה המחוזית, לוודא שהתכנית תאפשר הקמתן של יחידות דיור בכמות משמעותית.

53. הגענו לכלל מסקנה, כי ככל שלא יבוצע בשלב הראשון מחלפון כפר חב"ד אך יימצא פתרון חיבור סטטוטורי אחר בין היישוב וכביש 44, יכול לבוא פתרון זה תחת הפתרון של חיבור לכביש 412.

54. מצאנו שאין לקבל הצעת משב"ש במכתבה, נספח 6 לכתב הערר, לאפשר בנייתן של עד 1,000 יחידות דיור ללא התניה תחבורתית, ולאחר מכן בניית יתר הקיבולת בתלות בתחילת ביצוע מחלפון כפר חב"ד. מדובר בבקשה שלא עולה בקנה אחד עם ממצאי הבה"ת, שאומצו על-ידי הוועדה המחוזית, כי בנייה של מעל 20% מיחידות הדיור (450 יח"ד) מצריכה פתרון תחבורתי כלשהו למערכת הדרכים הארצית. חשוב לציין שבקשה זו נדונה גם במסגרת הדיון בהפקדה, ונדחתה על-ידי הוועדה המחוזית (ר' למשל חילופי הדברים בעמ' 54 בתמליל הדיון בהפקדה). עוד נציין שגם נציגי העוררות, שלכתחילה טענו כי הן תומכות בהצעת משב"ש, הבהירו בדיון כי הן מתנגדות לבנייה של 1,000

יחידות דיור ללא ביצוע של שלב ביניים של חיבור התכנית לכביש מס' 44. אנו סבורים אפוא כי לא הונחה לפנינו תשתית עובדתית מספקת כדי לקבל הצעה שלפיה ניתן יהיה לבנות עד 1,000 יחידות ללא התניה תחבורתית.

55. הצעתו הנוספת של משב"ש כאמור בתשובתו לערר, נחזית כטובה יותר עם ליטוש מסוים שהתחדד גם במסגרת הדיון.

56. משב"ש הציע בתשובתו לאפשר היתרים לבנייה של 450 עד 1,000 יח"ד ב"תחילת ביצוע חיבור כניסה ויציאה לכביש 44, פניה "ימינה – ימינה" (במקום החיבור הפיראטי דרך תחנת הדלק). במסגרת הדיון בערר עלה כי לא ניתן לקבוע בשלב זה בוודאות האם והיכן ניתן לבצע חיבור לכביש 44. כמובן שהאפשרות הזמינה ביותר היא באמצעות מחלפון כפר חב"ד. אדר' מגרלי ציין שנעשו תיאומים ראשוניים שיאפשרו ביצוע חיבור לכביש 44 באופן שיהווה תחילת ביצוע של המחלפון באופן זה או אחר. אפשרות נוספת שעלתה היא שימוש בדרך שאושרה במסגרת תכניות קודמות ומובילה מהיישוב לשטח תחנת הדלק הסמוכה לכביש 44, וככוללת חיבור אליו לרבות נתיב האצה, או שימוש בדרך הקיימת ממפעל "העוף המעולה" המצוי בסמוך.

57. אנו סבורים, וזו גם הייתה המסקנה של נציג משב"ש בעקבות השיג ושיח שנערך, כי אין צורך לקבוע כיום באופן מדויק את מיקום החיבור לכביש 44, אך ניתן לקבוע שחלופה לפיתוח מעל 20% של יחידות הדיור בתכנית, בהעדר תחילת ביצוע של מחלפון כפר חב"ד, תהיה תחילת ביצוע פתרון חיבור סטטוטורי זמני אחר לכביש 44.

58. הוועדה המחוזית השיבה בדיון כי הנתונים של אותו פתרון לא הונחו לפנייה ולכן לא ניתן להתייחס לאפשרות קיומו, אך אנו שוכנענו כי מדובר בפתרון שניתן לבצע אותו בכפוף כמובן לקבלת מלוא האישורים הנדרשים על-פי דין. ייתכן שבהינתן צורך בחיבור לדרך הקיימת בתמ"א 1 יהיה הכרח בבקשת הקלה או גמישות מוועדת המשנה של המועצה הארצית להקלות מתשתיות תחבורה ("הוולק"ו). ייתכן שלצורך כך יהיה הכרח בקידום תכנית או מהלך תכנוני זה או אחר, וייתכן שניתן יהיה לעשות זאת על-גבי הסטטוטוריקה הקיימת תוך קבלת אישורים ממוסדות התכנון המוסמכים. מדובר יהיה בפתרון זמני הואיל וברור כי פתרון הקבע כפי שמתוכנן כיום במסגרת מערכת הדרכים הארצית, היא מחלפון כפר חב"ד. נציין כי גם נציגת משרד התחבורה ציינה במסגרת הדיון להפקדה כי העיקר הוא חיבור לכביש 44 ש"ככל הנראה" יהיה דרך המחלפון, אך גם אם יימצא פתרון חיבור אחר לכביש 44, אנו סבורים כי בכך יהיה כדי לאפשר את הפיתוח בתכנית, בכפוף ליתר הוראות השלביות.

59. כנגזרת מהאמור, בחנו את בקשת משב"ש אליה הצטרפו גם העוררות, לקבוע שלב ביניים נוסף בהוראת השלביות לפיה תנאי להיתר של מעל 1,000 יחידות דיור יהיה תחילת ביצוע מחלפון כפר חב"ד. לא מצאנו לקבל בקשה זו. אנו סבורים כי למעט החלפת הפתרון החלופי של "דרך הקמפוס" בפתרון חלופי של חיבור זמני אחר לכביש 44, אין לשנות את יתר הוראת השלביות בתכנית.

60. החלטת הוועדה המחוזית יצרה איזון לפיו בשלב הראשון אין צורך בכל התניה תחבורתית (ביצוע עד 450 יח"ד) ובשלב שני, יש צורך בפתרון תחבורתי לצורך תוספת של 350 יח"ד, כאשר 'דרך המלך' היא מחלפון כפר חב"ד והחלופה הייתה דרך הקמפוס. לאחר מכן ניתן להוסיף ולבצע את כל התכנית בכפוף לקיומו של מרכז התחבורה וללא חיוב נוסף הנוגע למערכת הארצית. באיזון זה לא מצאנו

להתערב למעט, כאמור, החלפת הפתרון החלופי של דרך הקמפוס בפתרון חלופי זמני של חיבור אחר לכביש 44. שכן, אם לשיטת הוועדה המחוזית ניתן היה לתת מענה ל-800 יח"ד על יסוד דרך הקמפוס, ודאי שפתרון של חיבור לכביש 44 הוא סביר והלכה למעשה נכון יותר בהינתן מכלול הנתונים שפרטנו לעיל.

61. על יסוד אותו הגיון, ניתן להוסיף ולממש את מלוא קיבולת התכנית על יסוד החיבור לכביש 44 כפי שיוחלט עליו, ועל יסוד מרכז התחבורה שיוקם, ואין צורך ב"חישוק" התכנית כך שתיעצר ב-1,000 יחידות דיור עד לתחילת ביצוע המחלפון. לדעתנו, בקשה זו של משב"ש והעוררות אינה נובעת מצרכי התחבורה הקיימים אלא מההבנה שבשלב שבו תעמודנה כבר כ-1,000 יח"ד מכוח התכנית, ניתן יהיה להביא אולי באופן מהר יותר לתחילת ביצוע המחלפון. כפי שציין אדר' מגרלי בדיון: "מכיוון שאנחנו ראינו ש[...]כביש קמפוס תעסוקתי הוא לא כביש מועיל לפתרונות התחבורתיים הדרך היחידה הנכונה ביותר זה נושא לקדם את המחלף. חלק מקידום המחלף זה גם קבלת הכנסות משיווק מקרקעין על מנת להשתתף תקציבית כי דבר העיקרי שלא קם המחלף בין - היתר זה עניין של אין תקציב למדינה ואנחנו יודעים להניב את זה משיווק מקרקעין. לכן אנחנו מבקשים שיהיה כאן סעיף שתנאי לתחילת ביצוע של מחלפון יהיה מעל 1,000 יחידות – דיוור" (עמ' 124). בנסיבות העניין לא מצאנו כי קיימת הצדקה לקביעת הוראת שלביות המבוססת על שיקול זה. את קביעת סדרי העדיפויות נותר לגורמי הביצוע האמונים על הנושא. הוראת שלביות בתכנית יש לקשור לתשתית עובדתית-תכנונית ומקצועית. במקרה הנוכחי מדובר על מסקנה שלפיה נדרש פתרון חיבור למערכת הארצית בשלב שלאחר 20% מיחידות הדיור שבתכנית האתרוג. בכך אין אנו מתערבים אלא מצאנו לשנות והלכה למעשה לדייק את הוראת התכנית כך שאותו פתרון, בהינתן מיקומה של תכנית האתרוג ויתר הנתונים התחבורתיים, יהיה על יסוד כביש 44 ולא כביש 412.

62. לאור כל האמור, אנו קובעים שיש לנסח את הוראת סעיף 7.1(3) בהוראות התכנית כך: "תנאי להיתר בניה מעל 450 יח"ד ועד 800 יח"ד תחילת ביצוע מחלפון כפר חב"ד או לחילופין תחילת ביצוע פתרון חיבור זמני סטטוטורי אחר לדרך מס' 44".

63. נבהיר שיש חשיבות בביצוע תכנית דרך הקמפוס בפני עצמה. אלא ששוכנענו שאין מקום לכרוך את ביצוע הדרך במסגרת הוראות השלביות של תכנית האתרוג. הליכי תכנון תכנית האתרוג הביאו לכך שקודמה תכנית דרך הקמפוס והיא עתידה להתאשר ובכך הונח המסד התכנוני לקישור היישוב הקיים לתכנית קמפוס התעסוקה. החשיבות של ביצוע תכנית דרך הקמפוס קשורה בטבורה לקידום ביצוע תכנית קמפוס התעסוקה עצמו, שהרי בהעדר הקמפוס, גם הדרך אל הקמפוס לא תוכל לקשר לכביש 412. לכן אנו מניחים שגורמי הביצוע יקדמו את הקמתה של דרך הקמפוס עם קידום קמפוס התעסוקה עצמו, אך כמובן הדבר הוא לשיקול דעתם, וגם את ביצוע תכנית דרך הקמפוס ניתן יהיה להקדים.

64. הבהרה נוספת: לא מצאנו להיעתר לבקשת העוררות לקבוע בהוראות התכנית שהתנאי יהיה "ביצוע" של המחלפון או החיבור האחר לכביש 44 תחת ההוראה של "תחילת ביצוע". ביררנו במסגרת הדיון מהותה של התיבה "תחילת ביצוע" והוסבר לנו על-ידי נציג משב"ש אדר' מגרלי כי לאחר שיח שהתקיים עם הוועדה המחוזית עוד בעבר, נוצק תוכן למונח "תחילת ביצוע" באופן הבא: "[...] שיש תקציב, שיש התחשבות מאגף התקציבים. ב', שיש מכרז שבמסגרת המכרז זוכה חברה, חברה פיתוח שמבצעת את העבודות התחבורתיות ו - ג', שיש צו התחלת עבודה ליזם, אה, לקבלן

שמבצע. אלו הדברים שמבטיחים, כלומר מיום ש - 3 תנאים האלו מתקיימים זה תחילת ביצוע".
(עמ' 86 בתמליל). אנו סבורים שניתן להסתפק בהבהרה זו.

סיכום

65. הערר בסוגיית החיבור בין בית דגן וחניון שפירים **נמחק**, תחת הדגשת עמדת ועדה זו בדבר הצורך בבחינת קידומה של תכנית שתאפשר מעבר הולכי רגל ורוכבי אופניים מבית דגן לחניון שפירים.
66. הערר בסוגיית קביעת שצ"פ נוסף בתאי-שטח 115-120 – **נדחה**.
67. הערר בנוגע להוראת השלביות **מתקבל בחלקו**. סעיף 7.1(3) בתכנית ינוסח כך: **"תנאי להיתר בניה מעל 450 יח"ד ועד 800 יח"ד תחילת ביצוע מחלפון כפר חב"ד או לחילופין תחילת ביצוע פתרון חיבור זמני סטטוטורי אחר לדרך מס' 44"**.
68. החלטה זו ניתנה פה-אחד.


מורדכי ברעון, עו"ד
יו"ר הוועדה

היום, יום חמישי ב' אלול תשפ"ד, 05 בספטמבר 2024